

第三单元 合同的履行

本单元框架结构

	知识点	考频
1	合同的履行规则	高
2	同一双务合同中的抗辩权	高
3	合同的保全	高
4	合同的变更与转让	高

知识点 1: 合同的履行规则

一. 提前履行与部分履行

债权人能否拒绝债务人履行	可以拒绝, 但是不损害债权人利益的除外
因债务人履行给债权人增加的费用由谁负担	由债务人负担

[案例 5.4]

甲向乙购买 100 只鱿鱼, 双方约定好一周后交付全部鱿鱼。两天后, 乙想要提前交付一半的鱿鱼, 此时甲没有冰柜存放鱿鱼, 应该如何处理?

案例分析

乙(承担交付鱿鱼的义务→债务人)想要提前交付部分鱿鱼, 但甲没有冰柜存放鱿鱼, 因此甲(享有收取鱿鱼的权利→债权人)可以拒绝乙提前交付部分鱿鱼。如果甲同意乙提前交付部分鱿鱼, 乙需要负担甲租赁冰柜的相关费用

二. 合同漏洞的填补

1. 基本规则

合同生效后, 当事人就履行期限等内容没有约定或者约定不明确的, 依照下列顺序进行确定	
第一步	当事人协议补充
第二步	不能达成补充协议的, 按照交易习惯或者合同有关条款确定
第三步	仍不能确定的, 按照法定规则进行确定

2. 法定规则

合同漏洞	法定规则	
履行期限	债务人可以随时履行, 债权人也可以随时要求履行, 但均应当给对方必要的准备时间	
履行方式	有利于实现合同目的的方式	
履行费用	因债权人的原因增加的费用	由债权人负担
	其他费用	履行义务一方负担
履行地点	逻辑	不动产在不动产所在地履行+动产在卖方所在地履行
	交付不动产	不动产所在地
	给付货币	接受货币一方所在地
	交付其他(动产)标的	履行义务一方所在地
质量要求	强制性国家标准→推荐性国家标准→行业标准→通常标准或者符合合同目的的	

	特定标准
价款或报酬不明确	按照 订立合同时履行地 的市场价格履行（依法应当执行政府定价或政府指导价的，依照规定履行）

[案例 5.5]

2025 年 1 月 1 日，甲和乙在成都签订了一份房屋买卖合同。合同约定甲将自己位于北京的 A 房屋出售给乙，一周后交房。但合同对于履行地点和价款均无明确约定，双方也未能就有关内容达成补充协议，按照交易习惯或者合同有关条款也无法确定的

案例分析

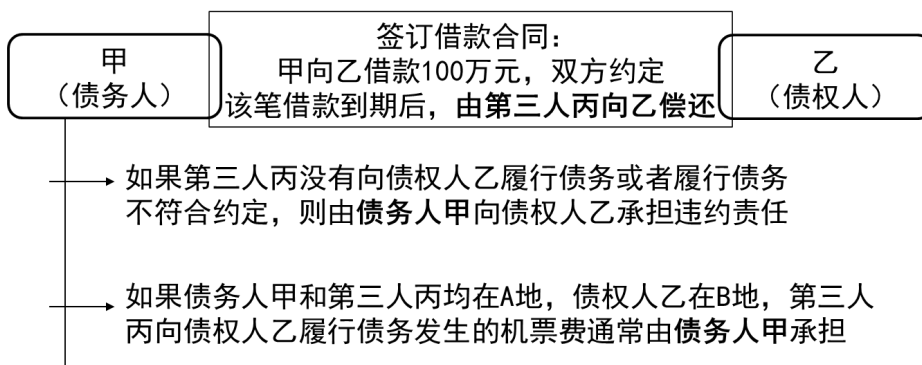
履行地点	因双方需履行不动产的交付，因此履行地点为不动产所在地北京
价款	按照订立合同时合同履行地的市场价格确定，即按照 2025 年 1 月 1 日时 A 房屋在北京的市场价格确定该房屋的房价

三. 涉及第三人的合同履行

1. 由第三人履行的合同的法律效力

概念	合同当事人 约定，合同中的债务由合同以外的第三人履行，该债务履行的约定必须征得第三人同意
突破合同履行主体的相对性	第三人 向债权人履行债务
没有突破合同违约责任的相对性	第三人不履行债务或者履行债务不符合约定的， 债务人 应当向债权人承担违约责任
第三人所发生的增量费用的处理	第三人向债权人履行债务所增加的费用，除合同另有约定外，一般由 债务人 承担

[案例 5.6]

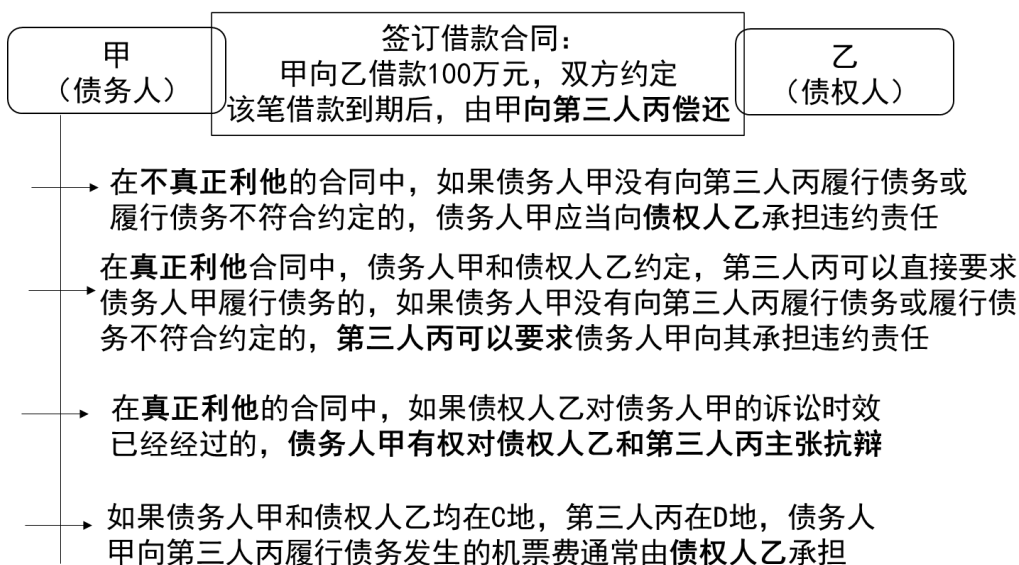


2. 向第三人履行的合同（利他合同）的法律效力

概念	合同当事人 约定，合同中的债务人向合同以外的第三人履行合同债务	
不真正利他合同	突破合同履行主体的相对性	债务人向 第三人 履行债务
	没有突破合同违约责任的相对性	债务人不履行债务或者履行债务不符合约定的，债务人应当向 债权人 承担违约责任
	债务人所发生的增量费用的处理	债务人因向第三人履行债务增加的费用，除当事人另有约定外，由 债权人 承担
真正利他合同	产生基础	法律 规定 或者当事人 约定第三人可以直接请求 债务人向其履行债务，第三人未在合理期限内明确拒绝

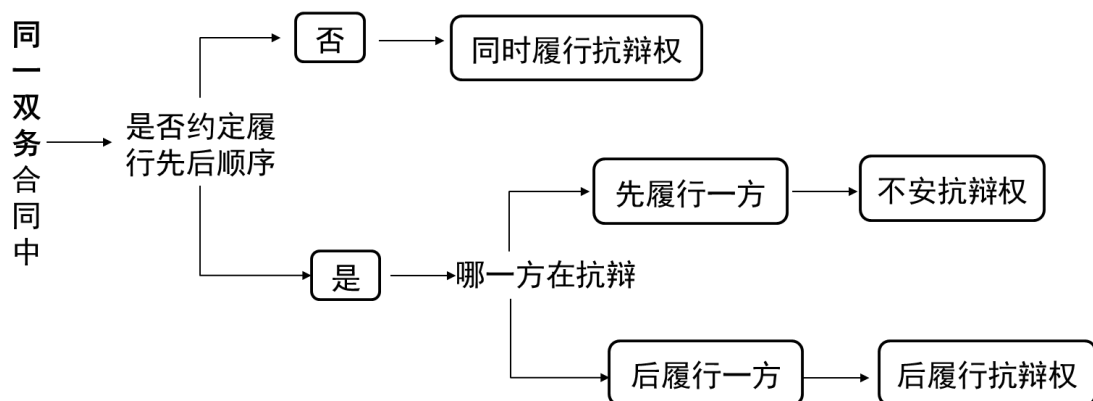
突破合同履行主体的相对性	第三人可以请求债务人向其履行债务
突破合同违约责任相对性	债务人不履行债务或者履行债务不符合约定的， 第三人 可以请求债务人向其承担违约责任
债务人可以依法行使抗辩权	债务人对债权人的抗辩权， 可以向第三人主张
债务人所发生的增量费用的处理	债务人因向第三人履行债务增加的费用，除当事人另有约定外，由 债权人 承担

[案例 5.7]



知识点 2：同一双务合同中的抗辩权

一. 抗辩权的类型



二. 同时履行抗辩权的具体规定

1. 概述

概念	当事人互负（到期）债务， 没有先后履行顺序 的，应当同时履行。一方在对方履行之前（未履行）有权拒绝其履行请求；一方在对方履行债务不符合约定（未适当履行）时，有权拒绝其相应的履行请求
拒绝履	同时履行抗辩权只是 暂时 阻止对方当事人请求权的行使， 并非永久 地消灭对方当事人

行产生的效果	的请求权
	当事人因行使同时履行抗辩权致使合同迟延履行的，迟延履行责任应由 对方当事人 承担

2. 行使条件

1	双方因 同一双务合同 互负债务	
2	双方债务 已届清偿期	
3	双方互负债务 无先后履行顺序	
4	对方当事人未履行或未适当履行	对方当事人未履行或者未适当履行的债务应与抗辩权人抗辩同时履行的债务具有给付与对待给付的 对价关系
		对方当事人未履行或者未适当履行 合同附随义务或无对价关系的从属义务，不得主张给付义务 的同时履行抗辩
		对方当事人 部分履行对另一方无意义时 ，另一方得行使同时履行抗辩权请求对方当事人 全部履行 ；部分履行不损害债权的，另一方仅得就 未履行的部分 行使同时履行抗辩权

三. 后履行抗辩权的具体规定

概念	当事人互负债务， 有先后履行顺序 ，应当先履行债务一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行债务不符合约定（未适当履行）的， 后履行一方 有权拒绝其相应的履行请求。
拒绝履行产生的效果	后履行抗辩权不是永久性的，它的行使只是 暂时 阻止了当事人请求权的行使， 并非永久 地消灭对方当事人的请求权

四. 不安抗辩权的具体规定

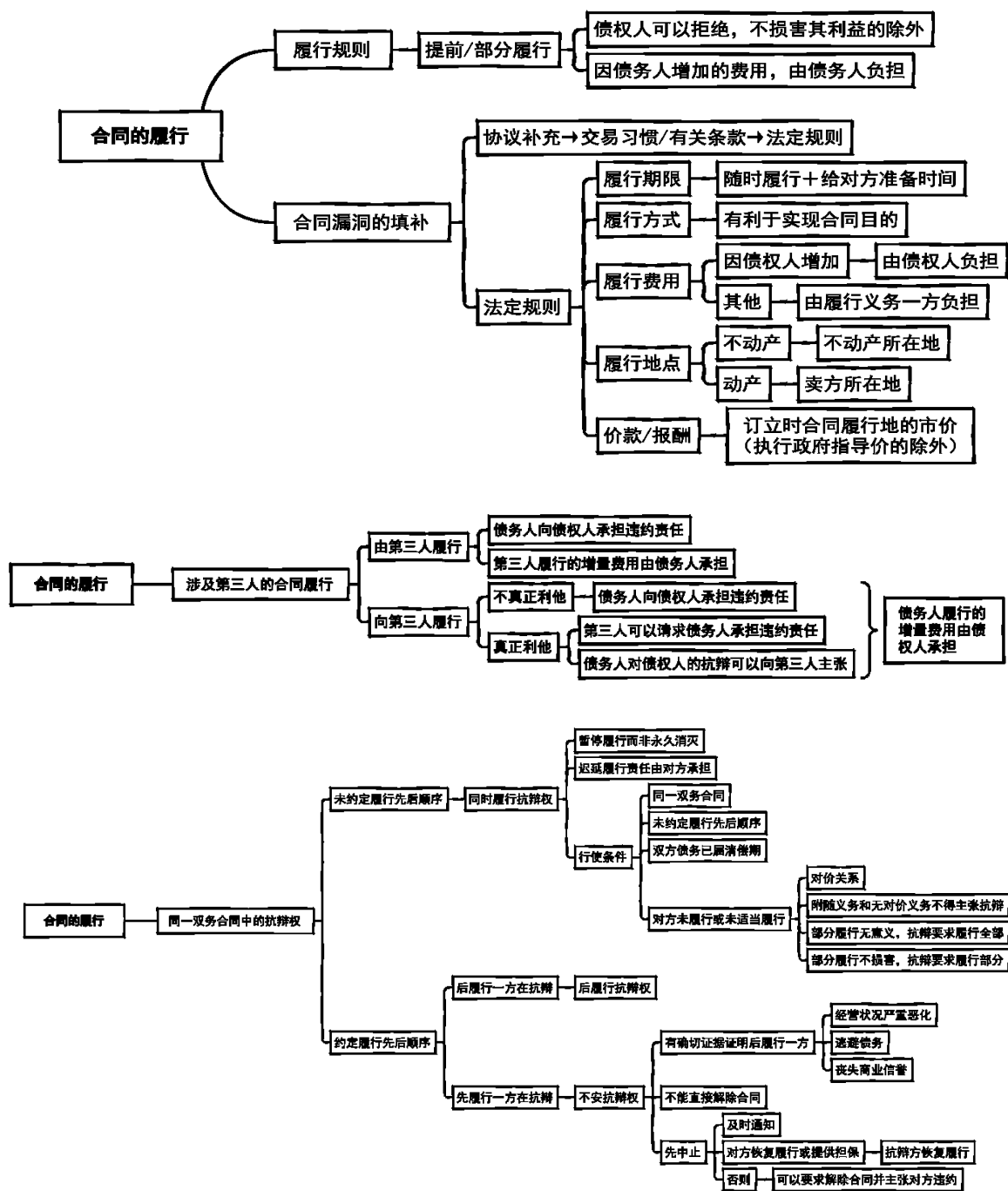
1. 产生原因

当事人互负债务， 有先后履行顺序 ，应当先履行债务的当事人， 有确切证据证明 对方（后履行义务一方）有下列情况之一的，可以行使不安抗辩权， 中止履行	
1	经营状况严重恶化
2	转移财产、抽逃资金，以逃避债务
3	丧失商业信誉
4	有 丧失或者可能丧失履行债务能力 的其他情形
注意	“不安抗辩权”的行使 不会直接导致合同的解除

2. 行使程序

通知义务	先履行合同的当事人行使中止权时，应当 及时通知 对方	
中止后果	1	如果对方当事人 恢复 了履行能力或提供了适当 担保 ，应当恢复履行
	2	如果对方在合理期限内 未恢复 履行能力 且未提供 适当担保的，视为以自己的行为表明不履行主要债务，中止履行的一方可以 解除 合同并可请求对方承担 违约责任

本单元“知识点1—2”总结



精学细练

【判断题】债务人部分履行债务给债权人增加的费用，由债务人承担。（ ）（2024 年）

【答案】√

【解析】债务人部分履行债务给债权人增加的费用，由债务人负担。本题表述正确。

【多选题】根据合同法律制度的规定，当事人就有关合同约定不明确的，可以补充协议，不能达成补充协议的，按照交易习惯或者合同有关条款确定，仍不能确定的，适用法定规则。下列关于法定规则的表述中，正确的有（ ）。（2020 年）

- A. 履行期限不明确的，债务人可随时履行，但债权人不可以随时要求履行
- B. 履行费用的负担不明确的，由权利人一方负担
- C. 履行地点不明确，给付货币的，在接受货币一方所在地履行
- D. 履行方式不明确的，按照有利于实现合同目的的方式履行

【答案】CD

【解析】(1) 合同生效后，当事人就质量、价款等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照交易习惯或者合同有关条款确定。(2) 具体规则：质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行。履行地点不明确的，给付货币的，在接受货币一方所在地履行（选项 C）；交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的，在履行义务一方所在地履行。履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间（选项 A）。履行方式不明确的，按照有利于实现合同目的的方式履行（选项 D）。履行费用的负担不明确的，由履行义务一方负担（选项 B）。

【单选题】甲、乙两公司的住所地分别位于北京和海口。甲向乙购买一批海南产香蕉，3个月后交货。但合同对于履行地点和价款均无明确约定，双方也未能就有关内容达成补充协议，依照合同其他条款及交易习惯也无法确定。根据合同法律制度的规定，下列关于合同履行价格的表述中，正确的是（ ）。

- A. 按合同订立时海口的市场价格履行
- B. 按合同订立时北京的市场价格履行
- C. 按合同履行时海口的市场价格履行
- D. 按合同履行时北京的市场价格履行

【答案】A

【解析】在法定规则中，未约定动产（香蕉）履行地点的，应当以卖方（乙）的所在地作为履行地点（专业表述为：履行义务一方所在地），所以履行地点为海口；价款确定的法定规则是按照订立合同时履行地的市场价格履行，即订立合同时海口的市场价格履行。

【单选题】王某向张某购买一台电脑，与张某约定一个月后由李某支付电脑价款。一个月后，李某未支付电脑价款。下列关于张某请求承担违约责任的表述中，正确的是（ ）。

- A. 请求王某或李某承担
- B. 请求李某承担
- C. 请求王某承担
- D. 请求王某和李某共同承担

【答案】C

【解析】在由第三人履行的合同中，虽然由第三人李某付款，但电脑买卖合同是在债务人王某和债权人张某之间成立的，应由债务人王某向债权人张某承担违约责任。

【多选题】根据合同法律制度的规定，下列关于行使同时履行抗辩权必须具备条件的表述中，正确的有（ ）。（2022 年）

- A. 双方因同一双务合同互负债务
- B. 对方当事人未履行或未适当履行合同债务
- C. 双方债务已届清偿期
- D. 行使抗辩权的当事人负有先为给付义务

【答案】ABC

【解析】同时履行抗辩权行使的条件：(1) 双方因同一双务合同互负债务，选项 A 当选；(2) 双方债务已届清偿期，选项 C 当选；(3) 行使抗辩权之当事人无先为给付义务，即双方的互负债务没有先后履行顺序。没有先后履行顺序，或者是当事人约定同时履行，也可能是当事人对履行顺序未约定或约定不明确，且根据交易习惯不能确定，选项 D 不当选；(4) 须对方当事人未履行或未适当履行合同债务，选项 B 当选。

【单选题】甲公司从乙公司处订购一批货物，双方约定甲公司先支付货款，一周后乙公司交付货物。甲公司未在约定期限付款，却请求乙公司先交付货物。对于甲公司的请求，乙公司可行使的抗辩权是（ ）。(2023 年)

- A. 同时履行抗辩权
- B. 后履行抗辩权
- C. 先诉抗辩权
- D. 不安抗辩权

【答案】B

【解析】后履行抗辩权行使的条件：(1) 当事人基于同一双务合同，互负债务；(2) 当事人的履行有先后顺序；(3) 应当先履行的当事人不履行合同或者不适当履行合同；(4) 后履行抗辩权的行使人是履行义务顺序在后的一方当事人。选项 B 当选。

【单选题】根据合同法律制度的规定，应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方当事人发生了特定情形的，可以行使不安抗辩权，该特定情形不包括（ ）。(2021 年)

- A. 丧失商业信誉
- B. 转移财产以逃避债务
- C. 经营状况严重恶化
- D. 变更经营方式

【答案】D

【解析】应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：(1) 经营状况严重恶化；(2) 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；(3) 丧失商业信誉；(4) 有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。选项 D 当选。

【单选题】甲公司与乙公司签订买卖合同，合同约定乙公司先送货，甲公司收到货物后付款。乙公司得知甲公司经营状况恶化，通知甲公司中止履行并要求甲公司提前付款或提供担保。下列表述中，错误的是（ ）。(2025 年)

- A. 若乙公司有确切证据，无须先中止履行，可直接解除合同
- B. 若乙公司没有确切证据而中止履行，应承担违约责任
- C. 若甲公司未恢复履行能力或提供相应担保，乙公司可以解除合同
- D. 若甲公司在合理期限内恢复履行能力或提供相应担保，乙公司应当恢复履行

【答案】A

【解析】应当先履行债务的当事人行使不安抗辩权而中止履行的，应当及时通知对方。如果对方当事人恢复了履行能力或者提供了相应担保后，先履行一方当事人应当恢复履行。中止履行后，如果对方在合理期限内未恢复履行能力并且未提供适当担保的，视为以自己的行为表明不履行主要债务，中止履行的一方可以解除合同，并可以请求对方承担违约责任。先履行债务的当事人没有确切证据而行使不安抗辩权，造成对方损失的，应当承担违约责任。选项 A 当选。

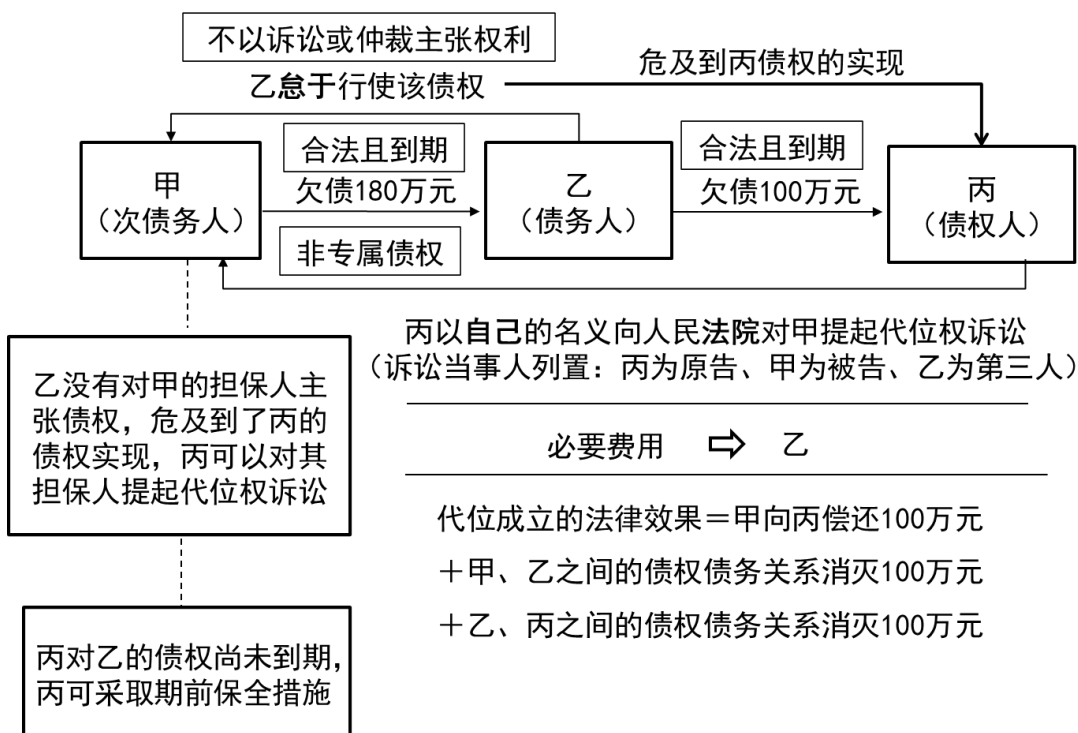
知识点 3: 合同的保全

一. 债权人代位权

1. 概念

债权人代位权, 是指债务人**怠于**行使其对第三人(次债务人)享有的到期债权或者与该债权有关的从权利(如担保权), **危及**债权人债权实现时, 债权人为了保障自己的债权, 可以**自己的名义**代位行使债务人对次债务人的债权的权利, 但该债权专属于债务人自身的除外。

[案例 5.8]



2. 行使条件

(1) 基本规定

1	债权人 对 债务人的债权必须 合法且已经到期
2	债务人 怠于行使 其 合法且到期的债权 或与该债权有关的 从权利 , 影响债权人到期债权的实现
3	债务人对次债务人所享有的权利 不是专属于债务人自身的权利

(2) 细节说明

怠于的界定	债务人不履行其对债权人的到期债务, 又 不以诉讼或仲裁方式 向次债务人主张其享有债权或与该债权有关的从权利
期前保全	债权人的债权 到期前 , 债务人的债权或者与该债权有关的从权利存在诉讼时效期间即将届满或者未及时申报破产债权等情形, 影响债权人的债权实现的, 债权人可以代位向次债务人请求其向 债务人 履行、可以 向破产管理人申报 债权或者作出其他必要的行为

专属于债务人自身的权利	
1	抚 养 费、赡 养 费或者扶 养 费请求权
2	人 身损害赔偿请求权
3	未超过 债务人及其所扶养家属的 生活必需费用部分 的 劳动报 酬请求权
4	请求支付基本养老保险金、失业保险金、最低生活保障金等保障当事人 基本生活 的权利

3. 债权人代位权诉讼

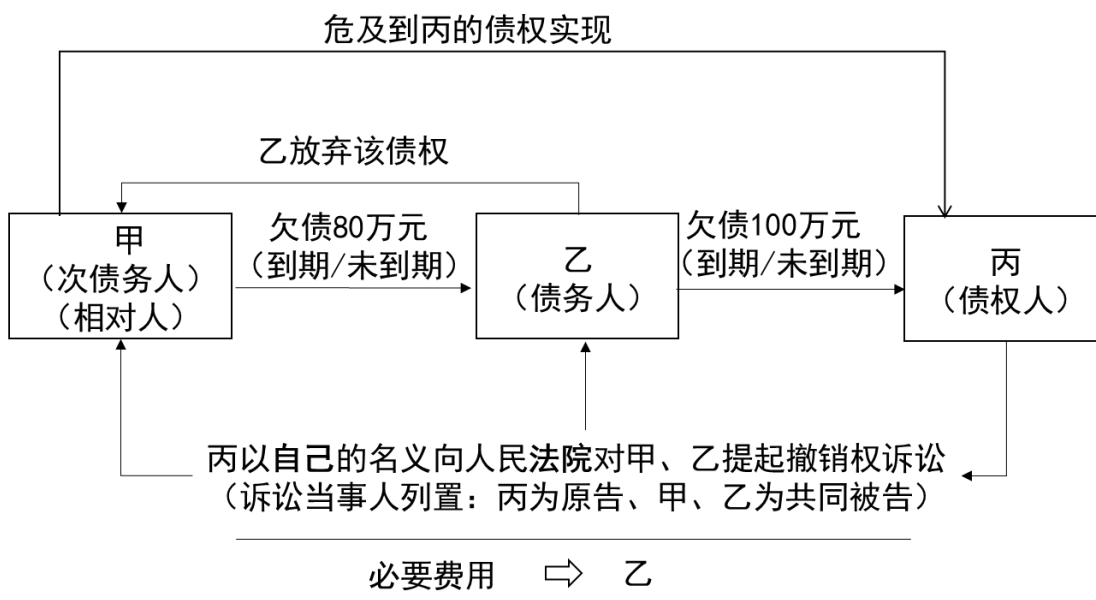
行使方式	债权人以自己的名义通过代位权 诉讼 进行	
诉讼当事人的列置	原告	债权人
	被告	次债务人
	第三人	未将债务人列为第三人的，人民法院可以追加债务人为第三人
必要费用	由 债务人 负担	
次债务人抗辩	次债务人对债务人的抗辩， 可以 向债权人主张	
法律效果	1	人民法院认定代位权成立的，由次债务人 向债权人履行义务 ，债权人接受履行后，债权人与债务人以及债务人与次债务人之间相应的权利义务终止
	2	代位权的行使范围以债权人的 到期债权为限

二. 债权人撤销权

1. 概念

债务人实施了**法定的不当处分财产的行为**（减少债务人的责任财产），**影响**债权人的债权实现的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为（**恢复原状，不直接发生清偿效力**）。

[案例 5.9]



撤销成立的法律效果＝该放弃债权行为自始无效，丙无权主张享有80万元的优先受偿权

2. 不当处分财产的行为

(1) 基本规定

性质	不当处分财产的行为		是否要求相对人知道或者应当知道该情形会危及到债权人债权的实现
纯获益	1	放弃债权（无论是否到期）	×
	2	放弃债权担保	×
	3	无偿转让财产	×
	4	恶意延长到期债权的履行期限	×
非纯获益	1	以明显不合理的低价转让财产	√
	2	以明显不合理的高价受让他人财产	√
	3	为他人债务提供担保	√

(2) “明显不合理价格处分财产”的细节

明显不合理的低价	转让价格未达到交易时交易地的市场交易价或者指导价的 70%
明显不合理的高价	受让价格高于交易时交易地的市场交易价或者指导价的 30%
视同“以明显不合理价格处分财产”	债务人以明显不合理的价格，实施互易财产、以物抵债、出租或承租财产、知识产权许可使用等行为，影响债权人的债权实现，债务人的相对人知道或应当知道该情形的，债权人有权请求撤销债务人的行为
直接认定为不合理	债务人与相对人存在亲属关系、关联关系的，不受上述 70%、30%的限制

3. 债权人撤销权诉讼

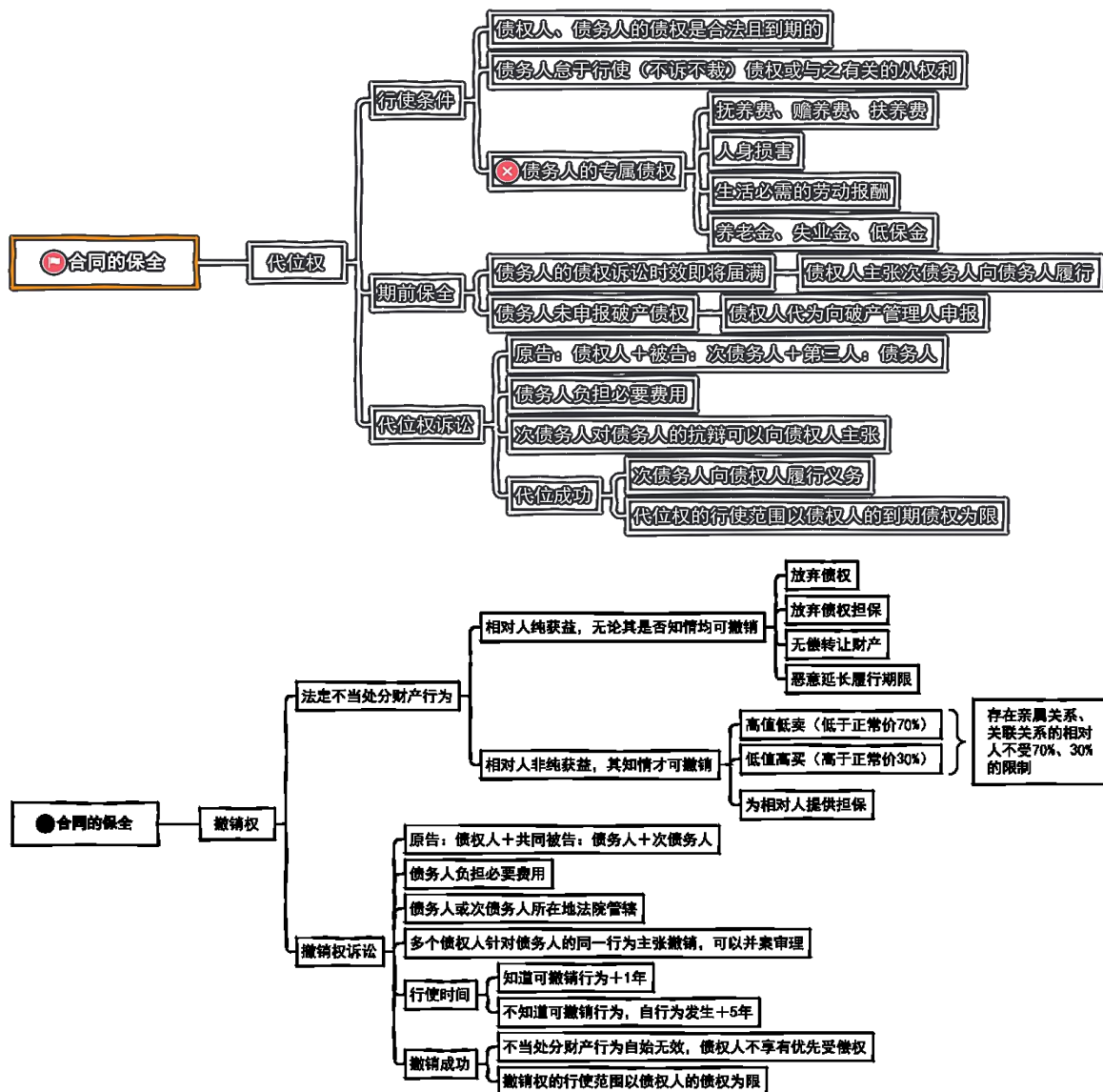
行使方式	债权人以自己的名义通过撤销权诉讼进行	
诉讼当事人的列置	原告	债权人
	共同被告	债务人+债务人的相对人
管辖法院	债务人或者相对人的住所地人民法院管辖，但是依法应当适用专属管辖规定的除外	
合并审理	两个以上债权人就债务人的同一行为提起撤销权诉讼的，人民法院可以合并审理	
必要费用	由债务人负担	
撤销限额	撤销权的行使范围以债权人的债权为限	
行使期间	1	撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起 1 年内行使
	2	自债务人的行为发生之日起 5 年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭
撤销效果	不当处分财产的行为被撤销的，该行为自始没有法律约束力。需要注意的是，债权人对撤销权行使的结果并无优先受偿权	

[对比]

		代位权	撤销权
债务人危及债权人债权实现的方式		怠于行使到期债权	实施法定不当处分财产的行为
行使方式		诉讼	诉讼
诉讼当事人的列置	原告	债权人	债权人
	被告	次债务人	债务人、债务人的相对人（共同被告）
	第三人	债务人（应当）	—
债权人代位/撤销的限额		到期债权为限	债权为限

必要费用	债务人	债务人
行使期限的限制	遵循诉讼时效	可撤销行为发生之日起 5 年内 知道可撤销行为之日起 1 年内
债权人能否主张优先受偿	√	×

本单元“知识点 3”总结



精学细练

【多选题】钱某欠赵某 15 万元，王某欠钱某 20 万元，欠款均已经到期。由于钱某急于行使其对王某的债权，危害赵某债权的实现，赵某决定行使代位权。下列关于代位权的说法中，正确的有（ ）。(2025 年)

- A. 赵某可以要求王某向其支付 20 万元
- B. 王某对钱某的抗辩，可以向赵某主张
- C. 赵某行使代位权的费用，由王某承担
- D. 赵某可以以自己名义提起诉讼

【答案】BD

【解析】代位权的行使范围以债权人的到期债权为限，债权人行使代位权的请求数额不能超过债务人所负债务数额，即赵某行使代位权的范围是15万元，选项A不当选；相对人对债务人的抗辩，可以向债权人主张，选项B当选；债权人行使代位权的必要费用，由债务人（钱某）负担，选项C不当选；因债务人怠于行使其债权或者与该债权有关的从权利，影响债权人的到期债权实现的，债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人对相对人的权利，但是该权利专属于债务人自身的除外，选项D当选。

【单选题】根据合同法律制度的规定，债务人享有的下列权利中，可以被代位行使的是（ ）。(2020年)

- A. 劳动报酬请求权
- B. 基本养老金请求权
- C. 房屋租金请求权
- D. 失业保险金请求权

【答案】C

【解析】专属于债务人自身的债权，债权人不得行使代位权。专属于债务人自身的权利包括：(1) 抚养费、赡养费或者扶养费请求权；(2) 人身损害赔偿请求权；(3) 劳动报酬请求权，但是超过债务人及其所扶养家属的生活必需费用的部分除外；(4) 请求支付基本养老保险金、失业保险金、最低生活保障金等保障当事人基本生活的权利；(5) 其他专属于债务人自身的权利。选项C当选。

【单选题】2024年5月1日，赵某对钱某享有的10万元债权到期，钱某无力清偿。2024年6月1日，赵某得知李某拖欠钱某货款8万元，但钱某一直未向李某主张。现赵某拟对李某行使代位权。下列关于赵某行使代位权说法正确的是（ ）。(2024年)

- A. 若赵某胜诉，李某应当先将8万元还给钱某，再由钱某还给赵某
- B. 赵某可以通过仲裁的方式来行使代位权
- C. 赵某提起代位权诉讼，应当将钱某与李某列为共同被告
- D. 赵某行使代位权的必要费用由钱某负担

【答案】D

【解析】代位权诉讼中，是以次债务人李某为被告，债务人钱某为第三人，选项C不当选；人民法院认定代位权成立的，由次债务人向债权人履行清偿义务，债权人接受履行后，债权人与债务人、债务人与次债务人之间相应的权利义务终止，选项A不当选；债权人行使代位权的必要费用，由债务人负担，选项D当选；权利人行使代位权，是向人民法院提起代位权诉讼，而不能通过仲裁的方式，选项B不当选。

【多选题】根据合同法律制度的规定，下列关于债权人撤销权的表述中，正确的有（ ）。(2025年)

- A. 撤销权的行使范围以债权人的债权为限
- B. 债权人行使撤销权的必要费用，由债权人承担
- C. 债权人以自己的名义行使撤销权
- D. 债权人提起撤销权之诉，以债务人和相对人为共同被告

【答案】ACD

【解析】债权人行使撤销权所支付的合理的律师代理费、差旅费等必要费用，由债务人负担。选项B不当选。

【判断题】对于债务人放弃到期债权、无偿转让财产等无偿行为，影响债权人的债权实现，

不论第三人善意或者恶意，债权人均得以请求撤销。() (2025 年)

【答案】√

【解析】对于债务人放弃到期债权、无偿转让财产等无偿行为，影响债权人的债权实现，不论第三人善意或者恶意，债权人均得以请求撤销。本题表述正确。

【单选题】2021 年 1 月 12 日，赵某向李某借款 100 万元，借款利率 6%，约定一年后偿还，债务到期赵某未偿还借款。李某于 2022 年 4 月 18 日得知赵某三个月前将自己价值 200 万元的汽车以 80 万元的价格卖给了张某。李某最晚可以行使撤销权的时间是 ()。(2023 年)

- A. 2023 年 1 月 12 日
- B. 2027 年 1 月 12 日
- C. 2023 年 4 月 18 日
- D. 2027 年 4 月 18 日

【答案】C

【解析】撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起 1 年内行使。自债务人的行为发生之日起 5 年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。选项 C 当选。

知识点 4：合同的变更和转让

一. 合同的变更

	具体规定
1	合同的变更仅指合同 内容 的变更， 不包括 合同 主体 的变更
2	合同内容除可以依法变更外，当事人在 事前 或者 事后 就合同内容协商一致达成变更协议的，也可以对合同进行变更
3	当事人对合同变更的内容约定 不明确 的，推定为 未变更

二. 合同权利的转让（债权转让）

1. 基本规定

债权人转让债权，**无须经债务人同意**，但应当**通知**债务人。**未通知**债务人的，该转让**对债务人不发生效力**

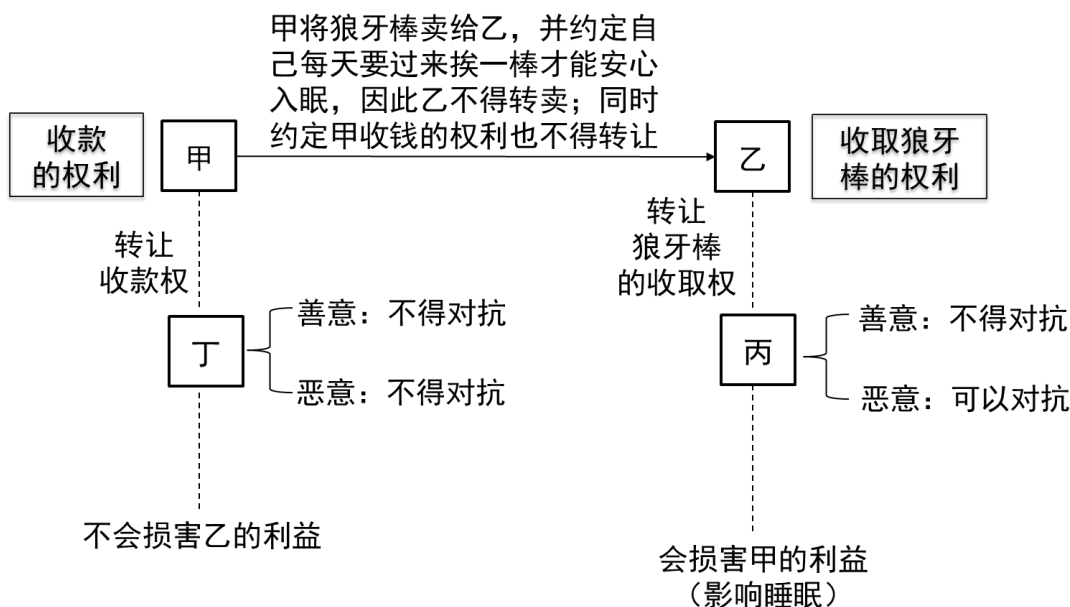
提示

- 1 未通知债务人的，债务人继续向**原债权人**的履行行为，属于适当履行
- 2 **未通知债务人的，不影响**原债权人和受让人之间债权转让协议（合同）的成立、生效

2. 不得转让的债权

不得转让的原因	细节	
因 合同性质 不得转让	基于对委托人的信任而与之签订的 委托合同 等	
因当事人 约定 不得转让	禁转债权的性质	对抗限制
	非金钱 债权	不得对抗 善意第三人
	金钱 债权	不得对抗（善意/恶意） 第三人
因 法律规定 不得转让	按照以死亡为给付保险金条件的合同所签发的保险单，未经被保险人书面同意，不得转让或质押	

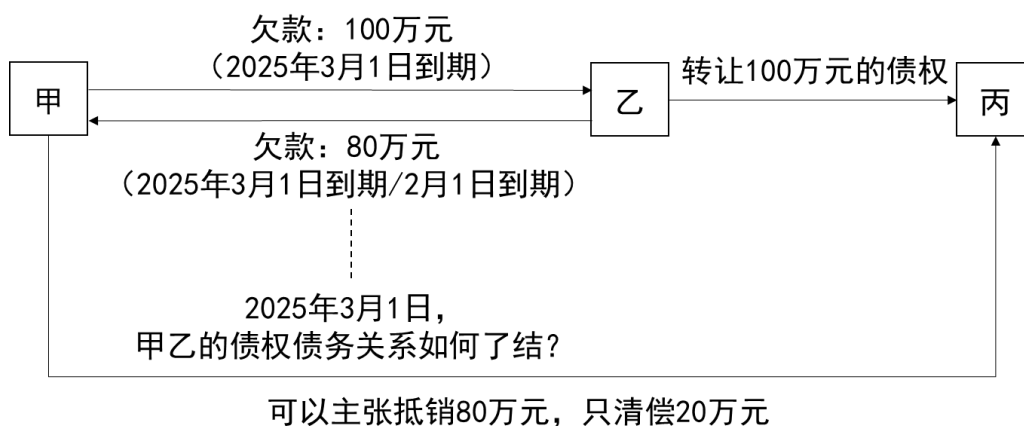
[案例 5.10]



3. 债权转让的法律效力

	具体规定
1	合同权利 全部 转让的，原合同关系消灭，受让人取代原债权人的地位，成为新的债权人，原债权人脱离合同关系，所以，债务人应当向 新的债权人 履行债务
2	合同权利 部分 转让的，受让人作为第三人加入合同关系中，与原债权人 共同享有债权
3	债权人转让 主权利 时，附属于主权利的 从权利 也一并转让，受让人在取得债权时，也取得与债权有关的从权利（如抵押权等），但 该从权利专属于债权人自身的除外 （如商事留置权等）
4	受让人取得从权利 不因 该从权利 未办理 转移登记手续或未转移占有而 受到影响
5	债务人接到债权转让通知后，债务人对让与人（原债权人）的抗辩， 可以向受让人主张
6	债务人接到债权转让通知时，债务人对让与人享有债权，并且债务人的债权 先于 转让的债权到期或 同时 到期的， 债务人可以向受让人主张抵销
7	因债权转让增加的履行费用，由 让与人 负担

[案例 5.11]



三. 合同义务的转让（债务转让）

1. 并存的债务承担（原债务人并未退出债务人的身份）

第三人与债务人约定**加入债务**并**通知**债权人，或者第三人向债权人表示愿意加入债务，**债权人未在合理期限内明确拒绝**的，债权人可以请求第三人在其愿意承担的债务范围内和债务人承担**连带债务**。

2. 免责的债务承担（原债务人退出全部或部分债务）

(1) 基本规定

	具体规定
1	债务人将债务的全部或部分转让给第三人的，应当经债权人 同意
2	债务人或者第三人 可以 催告 债权人在合理期限内予以同意，债权人 未作表示 的， 视为不同意
3	未经债权人同意的，债权人有权拒绝 第三人的履行，继续要求债务人履行债务且债务人有可能需要承担不履行或迟延履行违约责任的违约责任

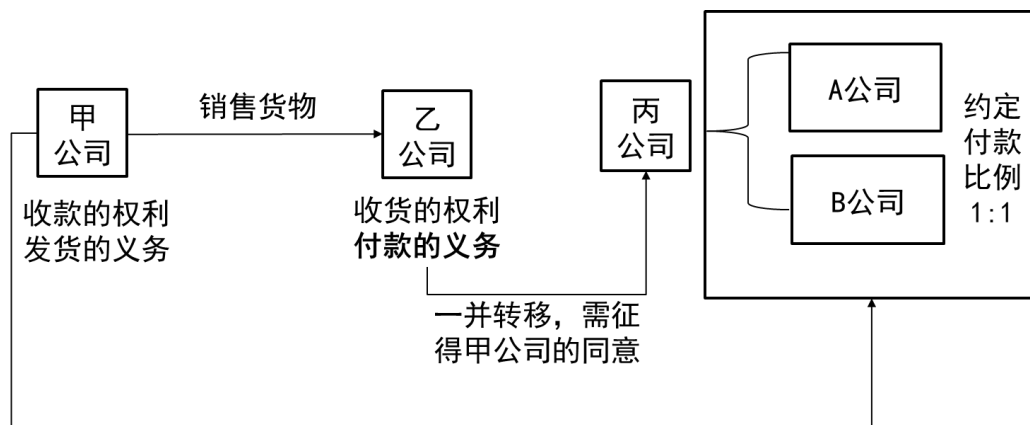
(2) 不得转让的债务

不得转让的原因	举例
因合同 性质 不得转让	由某位明星履行的直播带货义务
因当事人 约定 不得转让	—
因 法律规定 不得转让	—

四. 合同权利和义务的转让（债权和债务一并转让）

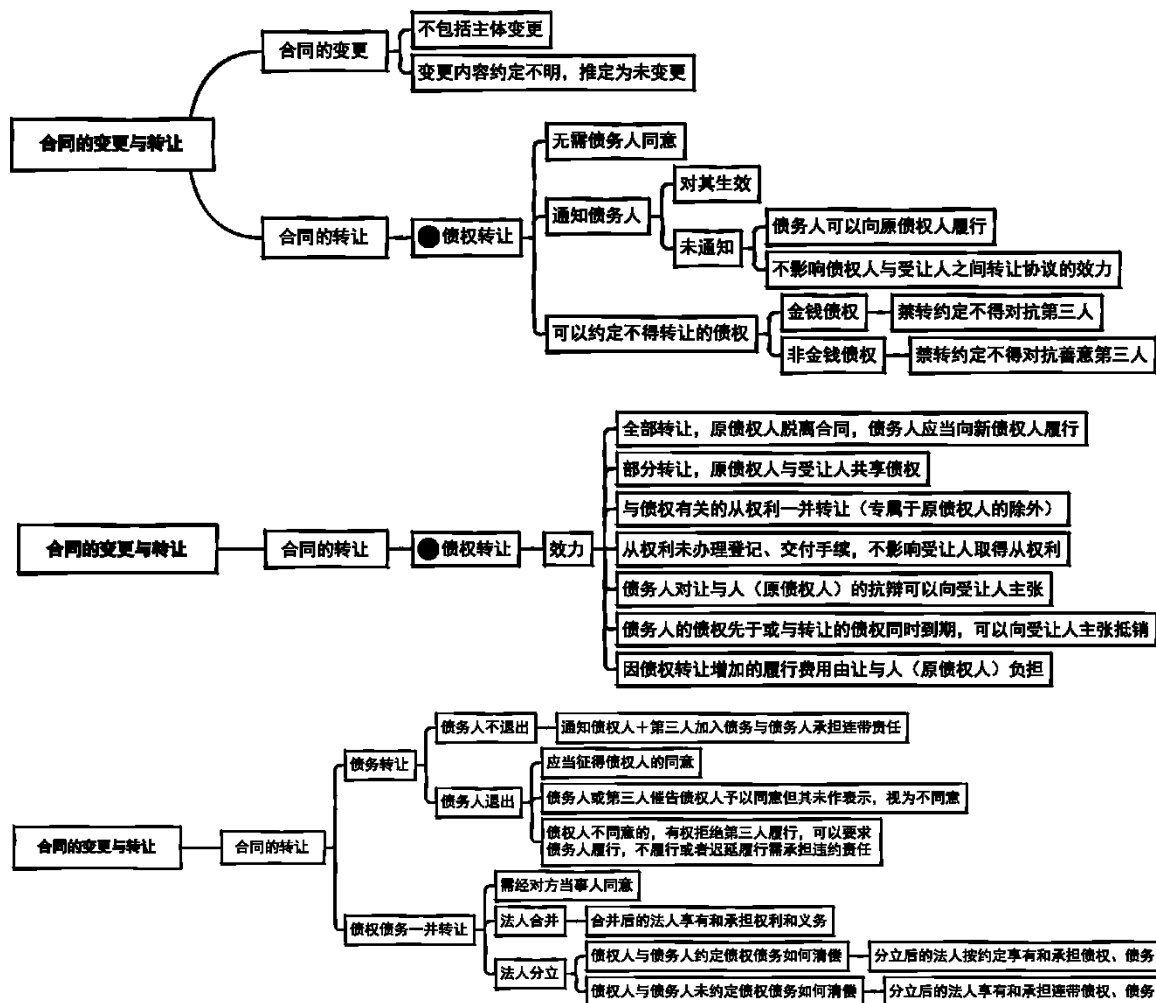
	具体规定
1	当事人一方经对方当事人 同意 ，可以将自己在合同中的权利义务一并转让给第三人
2	法人合并的，其权利和义务由 合并后 的法人享有和承担
3	法人分立的，其权利和义务由分立后的法人享有连带债权，承担 连带债务 ，但 债权人和债务人另有约定 的除外

[案例 5.12]



- 该比例同时与甲公司约定：A公司和B公司按1:1对甲公司承担责任
- 该比例仅为内部约定：A公司和B公司需对甲公司承担连带责任
- A公司和B公司在收货权上享有连带债权

本单元“知识点4”总结



精学细练

【多选题】赵某拖欠钱某 10 万元货款，经多次催告仍未履行。钱某遂将该 10 万元债权拆分为 10 等份，分别转让给 10 位朋友，并已将债权转让事宜通知赵某，要求其向新债权人履行义务。双方就债权转让未作任何特别约定。下列表述中正确的有（ ）。（2025 年）

- A. 债权转让因未经赵某同意而无效
- B. 赵某接到转让通知后，应当分别向钱某的 10 位朋友履行义务
- C. 履行合同增加的费用应由钱某承担
- D. 钱某无权将债权拆分转让

【答案】BC

【解析】合同权利转让是指债权人将合同的权利全部或者部分转让给第三人。债权人转让权利无须经债务人同意，但应当通知债务人；未经通知，该转让对债务人不发生效力。选项 A、D 不当选。合同权利全部转让的，原合同关系消灭，受让人取代原债权人的地位，成为新的债权人，原债权人脱离合同关系，债务人应向新的债权人履行债务。选项 B 当选。因债权转让增加的履行费用，由让与人（即原债权人）负担。选项 C 当选。

【多选题】根据合同法律制度的规定，下列关于合同权利转让的表述中，正确的有（ ）。（2025 年）

- A. 当事人可以约定不得转让

- B. 债务人接到债权转让通知后，债务人对让与人的抗辩，不可以向受让人主张
- C. 因债权转让增加的履行费用，由让与人负担
- D. 债权转让应经债务人同意

【答案】AC

【解析】债务人接到债权转让通知后，债务人对让与人的抗辩，可以向受让人主张，选项 B 不当选；债权人转让债权无须经债务人同意，但应当通知债务人，未通知债务人的，该转让对债务人不发生效力，选项 D 不当选。

【判断题】债务人将部分债务转移给第三人的，无须经债权人同意。（ ）

【答案】×

【解析】债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人，应当经债权人同意。

【单选题】甲公司向乙公司购买一台车床，价款 50 万元，**甲公司与丙公司约定**，由丙公司承担甲公司对乙公司的 50 万元价款债务，乙公司表示同意。后丙公司始终未清偿 50 万元价款。下列关于乙公司债权主张的表述中，正确的是（ ）。

- A. 乙公司可以要求甲公司和丙公司共同偿还 50 万元价款
- B. 乙公司可以选择向甲公司或者丙公司主张清偿 50 万元价款
- C. 乙公司应当向丙公司主张清偿 50 万元价款
- D. 乙公司应当向甲公司主张清偿 50 万元价款

【答案】C

【解析】债权人乙公司已经同意债务人甲公司和第三人丙公司的债务承担约定，所以甲公司已经退出与乙公司的债权债务关系，乙公司不能再要求甲公司承担债务，只能要求丙公司承担债务。